

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1277/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ  
สูงสุด

นาย พจน์ อิน แก้ว

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (7), มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268

การที่จำเลยเอาหนังสือเดินทางซึ่งกระทรวงต่างประเทศออกให้แก่ส.มาแกะเอาภาพถ่ายของส.ที่ปิดอยู่ปกหน้าด้านในออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทน แม้ภาพถ่ายจะไม่ใช่อเอกสารแต่เมื่อนำไปปิดในหนังสือเดินทางดังกล่าวย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปว่าจำเลยคือนาย ส. และเป็นหนังสือเดินทางที่ กระทรวงต่างประเทศออกให้แก่จำเลยโดยตรง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการ ปลอมเอกสารราชการและเมื่อจำเลยนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ เดินทางออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการ ปลอมด้วย จำเลยใช้หนังสือเดินทางปลอมดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองทั้งขาเข้าและขาออกคนละคราวกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ครั้งแรก จำเลยปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมด้วย มีความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรค สอง กระทั่งหนึ่ง ครั้งที่สองจำเลยเพียงแต่ใช้เอกสารปลอมฉบับเดิม มิได้ทำปลอมขึ้น ใหม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมอย่างเดียวตามมาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วย มาตรา 264 อีกกระทั่งหนึ่ง เรียงกระทั่งลงโทษตามมาตรา 91

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33, 83, 91, 264, 265, 268 ระบุหนังสือเดินทางของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนักและผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 แต่เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ปลอมและเป็นผู้ใช้ จึงให้ลงโทษตามมาตรา 268 รวม 2 กระแส ให้จำคุกกระแสดังกล่าว 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกกระแสดังกล่าวผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงลงโทษแต่ละกระแสดังกล่าว 1 ปี รวมลงโทษทั้ง 2 กระแสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ระบุของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องหรือขอให้รอการลงโทษหรือขอให้รอการกำหนดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมตามฟ้องโจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยเอาหนังสือเดินทางซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์มาแก้ไขโดยแกะเอาภาพถ่ายของนายสิทธิชัย หอมพวง

ษ์ ที่ปิดอยู่ในปกหน้าด้านในออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทนนั้น แม้ภาพถ่ายจะไม่ใช่อเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) ก็ตามแต่เมื่อนำไปปิดลงในหนังสือเดินทางดังกล่าว ย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงของหนังสือเดินทางปรากฏเปลี่ยนแปลงไปว่าจำเลยคือนายสิทธิชัย หอมพวงษ์ และเป็นหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่จำเลยโดยตรง ภาพถ่ายของจำเลยที่ไม่เป็นเอกสารจึงเกิดเป็นเอกสารหนังสือเดินทางของนายสิทธิชัย หอมพวงษ์กลายเป็นหนังสือเดินทางของจำเลยเองการกระทำของจำเลยจึงเป็นการปลอมเอกสารราชการเมื่อจำเลยนำไปใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทางออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมตามฟ้องจำเลยใช้หนังสือเดินทางปลอมดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกคนละคราวกัน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันครั้งแรกจำเลยปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมด้วยจึงมีความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง กระทั่งหนึ่ง ส่วนครั้งที่สองจำเลยเพียงแต่ใช้เอกสารราชการปลอมฉบับเดิมเท่านั้น มิได้ทำปลอมขึ้นใหม่ จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมอย่างเดียวตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 อีกกระทั่งหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น จำเลยเป็นชาวชนบทได้ปลอมเอกสารราชการด้วยการเอาหนังสือเดินทางที่แท้จริงของนายสิทธิชัย หอมพวงษ์ มาแกะเอาภาพถ่ายของนายสิทธิชัยออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทนเท่านั้น มิได้แก้ไขข้อความอื่นใดในหนังสือเดินทางด้วยแต่อย่างใดสมควรปรานีลงโทษสถานเบาแต่ไม่ควรรอกการลงโทษ"

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ตามมาตรา 268 วรรคสอง กระทั่งหนึ่ง และ มาตรา 268วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 อีก กระทั่งหนึ่ง เรียงกระทั่งลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทั่ง 6 เดือน รวม 2 กระทั่งเป็นจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก จำเลย6 เดือน ริบของกลาง

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิษฐ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นการวินิจฉัยอธิบายความหมายคำว่าเอกสารตาม มาตรา 1(7) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีมีภาพถ่ายมาเกี่ยวข้องกับตัวอักษร ซึ่งตามปกติลำพังแต่ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวเป็นแต่เพียงภาพจำลองไม่ได้แสดง ความหมายเป็นอย่างไร เมื่อถ่ายเป็นภาพออกมาก็ปรากฏอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่เป็น หลักฐานแห่งความหมายอย่างไร จึงไม่เป็นเอกสารตามมาตรา 1(7) ตามคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 1209/2522 แต่เมื่อภาพถ่ายมีตัวเลขหรือตัวอักษรมาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ภาพถ่ายนั้นจะเป็นเอกสารหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป สำหรับคำ พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จำเลยเกาะเอาภาพถ่ายของส.ที่ปิดอยู่ในปกด้านในของ หนังสือเดินทางที่กระทรวงต่างประเทศออกให้แก่ ส. แล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิด

ลงไปแทน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ภาพถ่ายจะไม่ใช่เอกสารตามมาตรา 1(7) แต่เมื่อนำลงไปปิดในหนังสือเดินทางดังกล่าวย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงของหนังสือเดินทางเปลี่ยนแปลงไปว่าจำเลยคือ ส. หนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นการออกให้จำเลยโดยตรง ภาพถ่ายของจำเลยที่ไม่ใช่เอกสารจึงเกิดเป็นเอกสาร การกระทำของจำเลยเป็นการปลอมเอกสารเมื่อเปรียบเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1530/2522 ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่าจำเลยเอาภาพถ่ายผู้อื่นรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะมาปิดภาพถ่ายเฉพาะใบหน้าจำเลยลงไปแทนแก้เลข พ.ศ. 2506 เป็น พ.ศ. 2504 แล้วถ่ายภาพเป็นภาพใหม่ดูแล้วเป็นภาพจำเลยรับปริญญา มีตัวอักษรว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2504 เป็นภาพถ่ายที่ไม่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแบบแผนอื่น ตามมาตรา 1(7) ส่วนเลข พ.ศ. ไม่ปรากฏความหมายในตัวมันเองไม่ใช่ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จำเลยเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดในหนังสือเดินทางของ ส. ซึ่งในหนังสือเดินทางระบุชื่อ ส. ไว้ชัดเจน ทำให้ความหมายของหนังสือเดินทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าตัวจำเลยคือ ส. เจ้าของหนังสือเดินทางที่ทางราชการออกให้เป็นการทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าจำเลยคือ ส. เช่นนี้ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเป็นการปลอมเอกสาร แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1530/2522 นั้นจำเลยเพียงเอาภาพถ่ายของจำเลยเฉพาะใบหน้าปิดลงในภาพถ่ายผู้อื่นที่รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแก้เลข พ.ศ. 2506 เป็น พ.ศ. 2504 แล้วถ่ายภาพเป็นภาพใหม่ดูแล้วเป็นภาพที่จำเลยได้รับปริญญามีตัวอักษรว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2504 ภาพถ่ายที่ถ่ายออกมายังเป็นภาพของจำเลยเองไม่ได้ทำให้ปรากฏความหมายเป็นอย่างอื่นแม้ความจริงจะเป็นเท็จเพราะจำเลยไม่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแต่อย่างใดแต่จำเลยไม่ได้ทำให้ผู้ใดเข้าใจว่าตัวจำเลยเป็นผู้อื่นที่ได้รับปริญญา ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าภาพถ่ายดังกล่าวยังไม่ได้ทำให้ปรากฏความหมายตามมาตรา 1(7) การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม สรุป

แล้วข้อวินิจฉัยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้ใด  
เข้าใจว่าภาพถ่ายที่นำไปปิดลงในข้อความนั้นเป็นตัวจำเลยเองหรือให้เข้าใจว่าตัว  
จำเลยเป็นผู้อื่น หากจำเลยทำไปเพื่อให้ผู้ใดเข้าใจว่าข้อความนั้นเป็นของผู้อื่นถือว่าเป็น  
เป็นการปลอมเอกสารแต่หากจำเลยทำไปมิได้ทำให้ใครเข้าใจว่าข้อความนั้นเป็นของ  
ผู้อื่นแต่เป็นของจำเลยเองไม่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสาร วัฒนาสุขประดิษฐ์